

# قرارداد همکاری کارشناسی فنی و تحلیل داده

## این قرارداد فی مابین طرفین زیر منعقد می‌گردد:

**طرف اول (کارفرما):** شرکت توزیع نیروی برق استان ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... با نمایندگی آقای/خانم ..... به سمت ..... که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می‌شود.

**طرف دوم (مجری):** شرکت ژرف تحلیل غرب (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۲۸۳۰۲، با نمایندگی آقای سامان سعیدی‌نژاد به سمت مدیرعامل، که در این قرارداد «مجری» نامیده می‌شود.

## ماده ۱: موضوع قرارداد

ارائه خدمات تخصصی کارشناسی فنی، تخلیه اطلاعات و تحلیل داده دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزدارایی (ASIC) کشف‌شده توسط کارفرما، و تهیه گزارش کارشناسی مستند جهت استفاده در فرآیندهای اداری، حقوقی و قضایی، طبق شرح خدماتی که به‌عنوان پیوست شماره ۱ (سند «شرح خدمات تخصصی») جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شود.

## ماده ۲: دامنه خدمات موضوع قرارداد

خدمات موضوع این قرارداد، به ازای هر دستگاه ارجاعی، شامل موارد زیر است:

الف) دریافت و بررسی اولیه دستگاه استخراج رمزدارایی.

ب) تخلیه اطلاعات تخصصی از کنترل‌کننده (Board Control) و حافظه دستگاه.

ج) استخراج و تحلیل فایل‌های Syslog و سایر داده‌های عملیاتی.

د) تحلیل وضعیت عملکرد و سوابق فعالیت دستگاه.

ه) برآورد مستند مدت زمان واقعی کارکرد دستگاه.

و) محاسبه میزان تقریبی انرژی الکتریکی مصرف‌شده.

ز) تهیه گزارش کارشناسی مستند و قابل استناد در مراجع نظارتی و قضایی.

ح) ارائه توضیحات کارشناسی و پاسخ به ابهامات فنی در صورت درخواست کارفرما.

## ماده ۳: نوع و مدل مالی قرارداد

این قرارداد در قالب «قرارداد حجمی» (Volume-Based Contract) منعقد می‌گردد. مبنای پرداخت حق‌الزحمه، صرفاً تعداد دستگاه‌هایی است که فرآیند کامل خدمات موضوع ماده ۲ برای آن‌ها انجام و گزارش نهایی به تأیید کارفرما رسیده باشد. هیچ‌گونه هزینه ثابت یا تعهد مالی مستقل از خدمات انجام‌شده بر عهده کارفرما نخواهد بود.

## ماده ۴: تعرفه و نحوه محاسبه مق‌الزحمه

حق‌الزحمه خدمات کارشناسی بر اساس تعداد دستگاه‌های کارشناسی‌شده در هر ماه کاری، طبق جدول پلکانی زیر محاسبه و پس از تأیید کارفرما پرداخت خواهد شد. مبلغ پایه هر دستگاه شامل کلیه هزینه‌های اجرای خدمات، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات، عوارض و سایر کسورات قانونی است و کارفرما هیچ‌گونه هزینه دیگری خارج از مبلغ مندرج در این جدول پرداخت نخواهد کرد.

| تعداد دستگاه کارشناسی‌شده در هر ماه | میزان تخفیف | تعرفه هر دستگاه (تومان) |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| ۱ تا ۱۰ دستگاه                      | بدون تخفیف  | ۱,۸۷۵,۰۰۰               |
| ۱۱ تا ۳۰ دستگاه                     | ۱۰٪         | ۱,۶۸۷,۵۰۰               |
| ۳۱ تا ۶۰ دستگاه                     | ۱۵٪         | ۱,۵۹۳,۷۵۰               |
| بیش از ۶۰ دستگاه                    | ۲۰٪         | ۱,۵۰۰,۰۰۰               |

## ماده ۵: نحوه و مهلت پرداخت

کارفرما موظف است حق الزحمه هر ماه را حداکثر ظرف مدت ..... روز کاری پس از تأیید نهایی گزارش‌های کارشناسی همان ماه، به حساب اعلامی از سوی مجری واریز نماید.

## ماده ۶: تعهدات مجری

- الف) انجام خدمات موضوع قرارداد با دقت فنی و در چارچوب استانداردهای کارشناسی حرفه‌ای.
- ب) تحویل گزارش کارشناسی هر دستگاه حداکثر ظرف مدت ..... روز کاری پس از دریافت دستگاه یا اطلاعات لازم.
- ج) رعایت کامل محرمانگی اطلاعات پرونده‌ها طبق ماده ۸ این قرارداد.
- د) هماهنگی با واحد حراست یا نماینده معرفی شده کارفرما پیش از هر مرحله از عملیات میدانی.

## ماده ۷: تعهدات کارفرما

- الف) تحویل به موقع دستگاه‌ها یا اطلاعات مورد نیاز جهت انجام خدمات موضوع قرارداد.
- ب) بررسی و اعلام تأیید یا اعتراض نسبت به هر گزارش کارشناسی حداکثر ظرف مدت ..... روز کاری پس از دریافت.
- ج) پرداخت به موقع حق الزحمه طبق ماده ۵.
- د) فراهم کردن امکان دسترسی و هماهنگی لازم برای انجام عملیات میدانی در صورت نیاز.

## ماده ۸: محرمانگی

طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات، مستندات و گزارش‌های مرتبط با پرونده‌های موضوع این قرارداد را محرمانه تلقی کرده و بدون رضایت کتبی طرف مقابل، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند؛ مگر در مواردی که ارائه اطلاعات به مراجع قانونی، نظارتی یا قضایی طبق قانون الزامی باشد.

## ماده ۹: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضا به مدت ..... ماه/سال اعتبار داشته و در صورت توافق کتبی طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

## ماده ۱۰: فسخ قرارداد

هر یک از طرفین می‌تواند با اعلام کتبی حداقل ..... روز پیش از تاریخ مورد نظر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این صورت، حق الزحمه خدمات انجام شده و تأیید شده تا تاریخ فسخ، طبق ماده ۴ محاسبه و تسویه خواهد شد.

## ماده ۱۱: مل افتلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، طرفین ابتدا از طریق مذاکره مستقیم اقدام به حل و فصل موضوع می‌نمایند؛ در صورت عدم حصول توافق، موضوع به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

## ماده ۱۲: نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۲ ماده و در دو نسخه که هر دو دارای حکم و اعتبار یکسان است، تنظیم و پس از امضا و مهر طرفین، مبادله گردید.

مهر و امضای کارفرما

مهر و امضای مجری

شرکت توزیع نیروی برق استان .....

سامان سعیدی‌نژاد — مدیرعامل شرکت ژرف تحلیل غرب